

Nr. 8 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 16. Januar 1936*R 43 II/419a, Bl. 123–132 Schnellbrief¹**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Deutsches Beamten-gesetz.

Mit meinem Schreiben vom 11. Januar 1936 – II S.B. 6050/114² – habe ich die erforderliche Zahl von Druckstücken des Entwurfs eines Deutschen Beamten-gesetzes überreicht und gebeten, die Behandlung dieses Entwurfs auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen.

Der Entwurf ist in sehr eingehenden Besprechungen zwischen den Ressorts vorbereitet worden; die bei weitem größte Zahl an Meinungsverschiedenheiten ist in Chefbesprechungen beseitigt worden. Ich bin mit allen Herren Reichsministern darin einig, daß die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs *äußerst dringlich* ist und daß eine weitere Verzögerung seiner Verabschiedung kaum noch verantwortet werden könnte. Die Rechtsstellung der Beamenschaft des nationalsozialistischen Staates bedarf einer baldigen Klarstellung, wenn die Verwaltung selbst nicht Schaden nehmen soll. Staat und Partei müssen gleichermaßen daran interessiert sein, insbesondere diejenigen Beamten, die Parteigenossen sind, von den Gewissenskonflikten zu befreien, die sich bei der ungeklärten Rechtslage für sie leicht aus ihren Dienst- und Parteipflichten ergeben können. Insbesondere wird es für unerläßlich gehalten, daß auch die in § 7 Absatz 4 vorgesehene Bestimmung des Führers und Reichskanzlers bald erfolgt, ob und inwieweit es zulässig sein soll, einen Beamten, der Mitglied der NSDAP ist, insbesondere wegen seiner Amtshandlungen vor einem Parteigericht zur Verantwortung zu ziehen; einen Vorschlag für diese vom Führer und Reichskanzlers zu erlassende Bestimmung habe ich dem Stellvertreter des Führers schon vor längerer Zeit übersandt³.

Das zur Zeit geltende Beamtenrecht ist zeitlich und örtlich so zersplittert, daß die Durchführung der zur Regelung des Ernennungs- und Entlassungsrechts ergangenen Erlasse des Führers⁴ für die Reichszentralstellen in höchstem Maße erschwert ist. Das geltende Reichsbeamtenrecht findet sich in verschiedenen Reichsgesetzen zerstreut; es ist auf die Bedürfnisse der früheren Reichsverwaltung zugeschnitten; die Bedürfnisse der Länder- und Kommunalverwaltungen lassen sich ihm nur schwer eingliedern. Jedes Land hat ein eigenes, in sich teilweise wieder in zahllose Einzelbestimmungen zerstreutes Beamtenrecht. In Preußen geht z. B. das Beamtenrecht noch auf das Preußische Allgemeine Landrecht⁵ zurück und ist durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen ergänzt, die z. T. noch das Gepräge der Systemzeit tragen und daher für den nationalsozialistischen Staat kaum tragbar erscheinen. In anderen Ländern liegt es ähnlich. So fordern die Verhältnisse auf dem Gebiete des Beamtenrechts dringlichst eine Vereinheitlichung.

¹ Abschriften gingen an alle RMm, den PrMP, PrFM und StdF. Auch in R1501/5549, S. 113–131. Teildruck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 205 f. – Vorgeschichte s. ARH II/2, Nr. 172.

² R43 II/419a, Bl. 59–116; R 1501/5549, S. 1–111. Vgl. MOMMSEN, Beamtentum, S. 97 f.; MÜHL-BENNINGHAUS S. 150 f.

³ Nicht ermittelt.

⁴ *Erlasse des Führers und Reichskanzlers über die Ernennung und Entlassung der Landesbeamten bzw. der Reichsbeamten* vom 1. 2. 1935 (RGBl. I S. 73, 74) und *Erlaß über die Beteiligung des Stellvertreters des Führers bei der Ernennung von Beamten* vom 24. 9. 1935 (RGBl. I S. 1203); s. ARH II/2, Nr. 187 und FV 583*; unten Dok. Nr. 18 Anm. 10.

⁵ Von 1794; entwickelt mit Förderung König Friedrichs II. von dem Rechtsgelehrten Carl Gottlieb Svarez (1746–1798), erlassen von König Friedrich Wilhelm II.

Die Übernahme der Justizverwaltungen der Länder auf das Reich⁶ war nur möglich, weil das materielle, von den Gerichten anzuwendende Recht im wesentlichen einheitlich war. Die Einheitlichkeit der Justizverwaltung erfordert aber auch eine Einheitlichkeit des Rechts der Justizbeamtenschaft. Es erscheint nicht wünschenswert, die früheren Justizbeamten der Länder zunächst vorübergehend dem geltenden Reichsbeamtenrecht zu unterstellen und dann später ihre Rechtsverhältnisse von neuem zu regeln.

Ohne damit dem Gedanken der Reichsreform vorzugreifen, erscheint es doch im Interesse der Staatsverwaltung und der zweckentsprechenden Verwendung der Beamten an bestimmten Stellen als unumgänglich, auch in den anderen Verwaltungen die Möglichkeit zu haben, einen Austausch der Beamten zwischen den Ländern und dem Reich sowie zwischen den Ländern untereinander vorzunehmen. Eine Versetzung eines Beamten von einem Land in ein anderes ist kaum möglich, ohne in seine Rechtsverhältnisse einzugreifen und Sonderregelungen in den einzelnen Fällen zu treffen. Besonders auf dem Gebiete der Polizei ist eine Möglichkeit der Versetzung über die Länder hinweg unentbehrlich. Eine Vereinheitlichung des Polizeibeamtenrechts hat aber zur unbedingten Voraussetzung die Vereinheitlichung des allgemeinen Beamtenrechts, da es sich bei dem Polizeibeamtenrecht nur um die Regelung von Einzelheiten handeln kann.

Der vorgelegte Entwurf ist kabinettsreif. Die in den Chefbesprechungen ungelöst gebliebenen wenigen Meinungsverschiedenheiten sind derart, daß sie in weiteren Chefbesprechungen durch mich nicht beseitigt werden können, und daß insoweit nur noch die Entscheidung des Führers und Reichskanzlers übrig bleibt, die vor der Kabinettsitzung in einer Chefbesprechung [mit] den engstbeteiligten Ministern unter dem Vorsitz des Führers und Reichskanzlers erfolgen könnte. Ich erlaube mir, zur Vorbereitung dieser Entscheidung die verbliebenen Streitpunkte kurz zusammenzustellen.

1. Zu § 25⁷ Absatz 3: Gegenüber der Bestimmung, nach der die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern und dem Stellvertreter des Führers Ausnahmen von den Vorschriften über die Abstammung der Beamten und ihrer Ehefrauen zulassen kann, „wenn dringende Rücksichten der Verwaltung es erfordern“, wird eingewendet, daß sie leicht den Eindruck erwecken könne, als ob damit gerechnet werden müsse, daß für einzelne Verrichtungen der Verwaltung geeignete Personen deutschen oder artverwandten Blutes nicht gefunden werden könnten, und daß somit diese Bestimmung zu unliebsamen Erörterungen im Auslande führen könnte. Für die jetzt noch im Amt befindlichen nichtarischen oder jüdisch versippten Beamten sehe der § 187 Absatz 4 das weitere Verbleiben im Amte vor⁸. Künftighin dürfe es solche Ausnahmen überhaupt nicht mehr geben.

Demgegenüber steht zur Erwägung, ob nicht aus außenpolitischen Rücksichten die Möglichkeit offen gehalten werden muß, z. B. die Kinder eines Deutschen mit einer Japanerin zu Beamten ernennen zu können, ohne den Eindruck zu erwecken, daß die Verwaltung auf die Verwendung von Halbblütigen oder mit halbblütigen Frauen Verheirateten angewiesen sei.

Wenn der § 25 Absatz 3 nicht völlig beseitigt werden sollte (vgl. auch § 59⁹ Absatz 2 und § 72¹⁰ Absatz 2), so bliebe zu erwägen, die Ausnahmemöglichkeit im § 25 Absatz 2 ohne die Voraussetzung

⁶ Drittes Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 24. 1. 1935 (RGBl. I S. 68); s. ARH II/1, Nr. 85 P. 1.

⁷ § 25: „(1) Beamter kann nur werden, wer deutschen oder artverwandten Blutes ist und, wenn er verheiratet ist, einen Ehegatten deutschen oder artverwandten Blutes hat. Ist der Ehegatte Mischling zweiten Grades, so kann die oberste Dienstbehörde mit Zustimmung des Reichsministers des Innern eine Ausnahme zulassen.“

(2) Ein Beamter darf eine Ehe nur mit einer Person deutschen oder artverwandten Blutes eingehen. Ist der Verlobte Mischling zweiten Grades, so kann die oberste Dienstbehörde mit Zustimmung des Reichsministers des Innern die Eheschließung genehmigen.

(3) Wenn dringende Rücksichten der Verwaltung es fordern, kann die oberste Dienstbehörde mit Zustimmung des Reichsministers des Innern und des Stellvertreters des Führers für den Einzelfall weitere Ausnahmen von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 zulassen.“

⁸ D. h. für die Beamten, die 1933 aufgrund des *BerufsbeamtenG* ausdrücklich im Dienste belassen worden waren, und diejenigen, die bereits vor dem 2. 7. 1933 die Ehe mit einer Person „nicht deutschen oder artverwandten Blutes“ eingegangen waren.

⁹ § 59: „(1) Der Beamte ist zu entlassen, wenn sich nach seiner Ernennung herausstellt, daß er oder sein Ehegatte nicht deutschen oder artverwandten Blutes ist, oder wenn er nach seiner Ernennung die Ehe mit einer Person nicht deutschen oder artverwandten

der dringenden Rücksichten der Verwaltung zuzulassen. Alsdann würde der befürchtete Eindruck nicht entstehen können. Auf der anderen Seite könnte durch interne Weisung des Führers und Reichskanzlers an die obersten Dienstbehörden der gleiche Erfolg erreicht werden, daß entweder Ausnahmen überhaupt nicht oder nur dann zugelassen werden, wenn dringende Rücksichten der Verwaltung es fordern. Der § 25 Absatz 3 würde alsdann lediglich lauten: „Die oberste Dienstbehörde kann mit Zustimmung des Reichsministers des Innern usw.“

2. Zu § 26 Absatz 1 Nr. 4¹¹: Es wird eingewendet, daß es nicht gerechtfertigt erscheine, einen Beamtenanwärter aus der Beamtenlaufbahn völlig auszuschließen, der nicht schon bis zu seinem 18. Lebensjahre allen Anforderungen hinsichtlich nationalsozialistischer Schulung habe gerecht werden können. Ein Mensch im Alter von 18 Jahren sei vielfach noch nicht imstande, den Geist des Nationalsozialismus zu erkennen und in sich aufzunehmen. In vielen Fällen werde er erst in der Zeit des Arbeitsdienstes und des Wehrdienstes sowie in der sich etwa daran anschließenden SA-Zeit diesen Geist erkennen. Wenn man zur Voraussetzung mache, daß ein Beamtenanwärter an der nationalsozialistischen *Schulung der Jugend mit Erfolg teilgenommen* habe, so lege man das Lebensschicksal eines jungen Menschen völlig in die Beurteilung durch einen vielleicht auch nicht viel älteren Menschen, nämlich den Führer seiner Kameradschaft. Es wird daher vorgeschlagen, in dieser Nr. die Worte „der Jugend mit Erfolg“ zu streichen. Die Streichung hätte zur Folge, daß auch der § 187 Absatz 1 gestrichen würde¹². In dem nach § 26 Absatz 1 Nr. 4 vorgesehenen Erlaß des Führers und Reichskanzlers würde dann zu bestimmen sein, welcher Art die Schulung (Hitlerjugend, Staatsjugend, Arbeitsdienst, Wehrpflicht, SA) und von welchem Lebensalter an die Teilnahme an der Schulung Vorbedingung für die Ernennung zum Beamten sein soll.

3. Zu § 35 Absatz 2¹³: Die Versetzbarkeit der mittelbaren Reichsbeamten, also insbesondere der Beamten der Kommunal Verwaltungen, begegnet insofern Schwierigkeiten, als die auf Zeit angestellten leitenden Kommunalbeamten auf Vorschlag der Beauftragten der Partei berufen werden und also bei ihrer freien Versetzbarkeit diese Beteiligung behindert sein würde. Es ist daher vorgeschlagen worden, die Versetzbarkeit auf die lebenslänglich angestellten Beamten einzuschränken. Hiernach würde der Absatz 2 zu beginnen haben: „Mittelbare Beamte auf Lebenszeit kann der zuständige Reichsminister usw.“

4. § 42 Absatz 2¹⁴: Fast alle Herren Reichsminister haben sich gegen den Vorschlag des Entwurfs ausgesprochen, der vorsieht, daß Beamte, die Mitglieder der NSDAP sind, ihre Beobachtungen über

Blutes ohne die nach § 25 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 erforderliche Genehmigung geschlossen hat. Dies gilt nicht, wenn bei der Ernennung oder bei der Heirat ohne sein Verschulden angenommen worden ist, daß er oder sein Ehegatte deutschen oder artverwandten Blutes ist.

(2) § 25 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gelten sinngemäß.“

10 § 72: „(1) Ist in den Fällen des § 59 Abs. 1 ohne Verschulden des Beamten angenommen worden, daß er oder sein Ehegatte deutschen oder artverwandten Blutes seien, so ist er in den Ruhestand zu versetzen: ist er Beamter auf Widerruf, so ist er zu entlassen: es gilt § 62 Abs. 1 und 2. (2) § 25 Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß.“

11 § 26: „(1) Beamter kann ferner nur werden, wer [...] 4. an der durch Erlaß des Führers und Reichskanzlers zu regelnden nationalsozialistischen Schulung der Jugend mit Erfolg teilgenommen hat oder aus der Wehrmacht als Offizier oder als Soldat mit dem Versorgungsschein entlassen ist.“

12 § 187 (1) begrenzte die Geltung von § 26 (1) Nr. 4 auf Personen über 16 Jahre.

13 Gem. § 35 (2) konnte der zuständ. Reichsminister unmittelbare Reichsbeamte „in den Dienstbereich eines anderen Dienstherrn versetzen, wenn der bisherige und der neue Dienstherr übereinstimmen“. Gegen die freie Versetzbarkeit der Kommunalbeamten, also unter Umständen selbst von Oberbürgermeistern in eine andere Stadt, wandte sich unter Berufung auf das Selbstverwaltungsprinzip auch der Leipziger OB Goerdeler in einem Schreiben an Hitler vom 25.1. 1936; R 43 II/420, Bl. 149–154.

14 § 42 (2), über den eine Einigung zwischen den Ressorts noch nicht hatte erzielt werden können, lag der KabVorl. in zwei synoptischen Alternativfassungen bei:

„(2) Der Beamte hat seine Anträge und Beschwerden auf dem Dienstwege vorzubringen. Glaubt er dienstliche Vorgänge zu beobachten, die der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei schaden könnten,

Vorschlag des Entwurfs

Vorschlag des Reichskriegsministers

der NSDAP schädliche Vorgänge in der Verwaltung nicht nur ihrer Vorgesetzten obersten Reichsbehörde, sondern auch gleichzeitig dem Stellvertreter des Führers mitteilen dürfen. Sie glauben, darin ein durch das Gesetz ausgedrücktes Mißtrauen sehen zu können, daß sie, die durch das Vertrauen des Führers in ihre Stellen berufen sind, nicht ihrerseits alles tun würden, um solche Vorgänge zu verhindern oder zu verfolgen. Sie halten eine interne Anordnung des Führers und Reichskanzlers, die eine Benachrichtigung des Stellvertreters des Führers durch die Vorgesetzte oberste Reichsbehörde vorsieht, für ausreichend und ihrer Stellung als Männer des Vertrauens des Führers für entsprechend. Der in dem Entwurf enthaltene Vorschlag des Reichskriegsministers findet die Zustimmung aller dieser Reichsminister. Den Absatz 2 ganz zu streichen, kann ich nicht empfehlen, da bestimmte Richtlinien dafür erforderlich erscheinen, wie sich der Beamte in Zukunft zu verhalten hat¹⁵.

5. Zu § 44 Absatz 1 Nr. 5¹⁶: Falls das Gesetz über die Verfassung und Verwaltung der Hauptstadt Berlin vor oder mit dem Deutschen Beamtenengesetz ergeht¹⁷, muß in Nr. 5 drittletzte Zeile das Wort „sowie“ gestrichen und zum Schluß angefügt werden „sowie der Oberbürgermeister und Stadtpräsident der Hauptstadt Berlin“.

6. Zu §§ 129 bis 133: Die Vorschriften, nach denen das Arbeitseinkommen eines Versorgungsberechtigten auf seine Versorgung in gewissem Umfange angerechnet werden solle, begegnen starken Bedenken¹⁸.

so ist er nur berechtigt, seine Beobachtungen, wenn er sie nicht auf dem Dienstwege Vorbringen will, seiner obersten Reichsbehörde mitzuteilen. Ist er Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, so darf er sie gleichzeitig dem Stellvertreter des Führers mitteilen. Ein Beamter der Wehrmacht darf seine Beobachtungen nur auf dem Dienstwege Vorbringen. Für Beschwerden persönlicher Art muß der Dienstweg innegehalten werden.

so ist er nur berechtigt, seine Beobachtungen auf dem Dienstwege zu melden. Bei Gefahr im Verzuge hat der Beamte außerdem gleichzeitig seinem zuständigen Reichsminister oder dessen Stellvertreter die gleiche Meldung unmittelbar zu erstatten. Beschwerden persönlicher Art darf er nur auf dem Dienstwege Vorbringen. Der Beamte ist zu einer gewissenhaften Prüfung der Frage verpflichtet, ob die Voraussetzungen für eine direkte Meldung an den zuständigen Reichsminister oder dessen Stellvertreter vorliegen.“

Frühere Fassungen von § 42 (2) vgl. ARH II/2, Nr. 172 Anm. 9. Zum jahrelangen Ringen um diesen neuralgischen Punkt s. MOMMSEN, Beamtentum, S. 99 f.; MÜHL-BENNINGHAUS S. 149–151. Der RKRm hatte seine Fassung mit Schreiben an den RIM vom 28.11.1935 vorgeschlagen; R 43 II/420, Bl. 125 f. Bei der abschließ. Chefbesprechung beim PrMP am 14.1. 1936 ergab sich, daß ihr die überwiegende Mehrheit der Minister einschließt. Görings zuneigte, sofern sie einheitlich für alle Ressorts, nicht nur für die Wehrmacht gelten sollte. Frick hatte darauf bemerkt, daß sein Vorschlag auf einer Vereinbarung mit dem StfD beruhe und ohne erneute Verhandlung nicht geändert werden könne. „Im übrigen hielt der Minister des Innern bestimmte Richtlinien, wie der Beamte sich in Zukunft zu verhalten habe, für erforderlich; eine völlige Streichung des Abs. 2 schien ihm daher nicht möglich“; Protokollauszug vom 14.1. 1936: R 1501/5549, S. 201.

¹⁵ Der RIM hielt in der Folge an seinem Entwurf auch deshalb fest, weil er, wie MD Schütze in einem Vm. vom 10.12. 1936 ausführte, wenigstens den derzeitigen ungeregelten, auf die Dauer untragbaren Zustand beendete: „Jedes Mitglied der NSDAP ist von Partei wegen verpflichtet, alle seine Beobachtungen über Vorgänge, die der Partei schaden könnten, der Partei mitzuteilen. Eine Ausnahme hiervon wird die Partei den Beamten, die Mitglieder der NSDAP sind, nicht zugestehen können. Sie will es auch nicht. Der Beamte, der Mitglied der Partei ist, wendet sich zurzeit an den nächsten ihm bekannten oder erreichbaren Amtswalter der Partei. Das führt dann dazu, daß z.B. ein Beamter des Landratsamts sich an den Kreisleiter wendet, wenn er ein Verhalten des Landrats glaubt beanstanden zu müssen. Der Streit wird dann bei den unteren Instanzen nicht immer auf eine sachliche Weise zunächst ausgetragen. Dadurch wird Verbitterung und Gegnerschaft dort erzeugt. Darf dagegen, wie das im Entwurf vorgeschrieben ist, der Beamte seine Beobachtungen nur dem obersten Dienstvorgesetzten und gleichzeitig dem Stellvertreter des Führers mitteilen, so wird er sich einmal den Fall reichlich überlegen, und dann kommt der Streit gleich in die sachliche Sphäre der oberen Instanzen.“ R 1501/5549, S. 203–205.

¹⁶ § 44: „(1) Der Führer und Reichskanzler kann jederzeit in den Wartestand versetzen [...] 5. Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landräte und die Leiter der den Regierungen und Landratsämtern entsprechenden Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung sowie Polizeipräsidenten und Polizeidirektoren der staatlichen Polizeiverwaltung, [...]“

¹⁷ Vgl. Dok. Nr. 3. Das Gesetz erging am 1.12. 1936, also vor dem DBG; s. Dok. Nr. 194 P. 3.

¹⁸ Anrechnungsfrei sollten nach § 130 neben der Pension bezogene Einkünfte bis 3600 RM jährl. sein. Diese Summe war auf Druck des StfD von 6000 RM in früheren Entwürfen herabgesetzt worden, wogegen sich insbes. der PrFM und Göring wandten; s. R43 II/420, Bl. 142 ff.; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11248.

Der Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft hat beantragt, das Einkommen aus Landwirtschaft, insbesondere aus einem Erbhof nicht als Anrechnungseinkommen gelten zu lassen.

Der Reichsminister der Finanzen hat demgegenüber dargelegt, daß die Vorschriften über das Anrechnungseinkommen entweder ohne Änderung beibehalten werden müßten, da sonst unerwünschte Ungleichheiten entstehen können, oder daß man sie ganz streichen müßte.

Die Mehrheit der Minister sprach sich für Streichung der Vorschriften aus. Für die Streichung wurden folgende Gesichtspunkte hervorgehoben:

– a)

Durch die Vorschriften ergibt sich die unerwünschte Tatsache, daß Vermögen verschieden erfaßt wird, wenn es selbst bewirtschaftet wird und wenn es durch andere bewirtschaftet wird. Einnahme aus Landbesitz wird erfaßt, wenn dieser selbst verwaltet wird, dagegen nicht die Einnahme aus seiner Verpachtung. Städtischer Hausbesitz wird nicht erfaßt, gleich ob er selbst oder durch andere verwaltet wird. Ferner wird dem Ruhestandsbeamten das Ruhegehalt gekürzt bei Arbeitseinkommen, das er als aktiver Beamter ungekürzt behalten konnte, z. B. bei wissenschaftlicher, schriftstellerischer und künstlerischer Betätigung. Auch das Einkommen aus Kapitalvermögen wird nicht angerechnet, weil der Beamte es schon vorher gehabt hat, ohne daß ihm seine Dienstbezüge deshalb gekürzt worden waren.

– b)

Die Kürzung des Ruhegehalts widerspricht der von jeher bestehenden Auffassung, daß das Ruhegehalt ein einbehaltener Teil des Gehalts ist. Auch in der Sozialversicherung wird die Rente nicht gekürzt, wenn der Sozialrentner Einnahmen aus Arbeit hat.

– c)

Die Berechnung des Ruhegehalts muß bei den meisten Nebeneinnahmen alljährlich von neuem erfolgen, da die Einnahmen insbesondere aus freier Beschäftigung alljährlich wechseln, so daß eine erhebliche Verwaltungsarbeit entsteht.

– d)

Es ist nicht richtig, daß der Arbeitsmarkt durch diese Vorschriften von Doppelverdienern entlastet würde. Im Gegenteil werden die Ruhestandsbeamten eher geneigt sein, ihre Dienste für geringere Entlohnung anzubieten, damit ihre Einnahmen nicht unter das Anrechnungseinkommen fallen, und so andere von angemessenen Einnahmemöglichkeiten verdrängen.

– e)

Nach Berechnungen des Reichsministers der Finanzen und des Preußischen Finanzministers ergeben die Ersparnisse aus den Ruhensvorschriften für sämtliche Beamte nur 4 Millionen Reichsmark. Eine Summe, die, auf die verschiedenen Etats verteilt, nicht ins Gewicht fällt, während die Vorschriften unverhältnismäßig viel Verwaltungsarbeit verursachen, viel Verärgerung schaffen und viele Beamte und Offiziere, die in mittleren Jahren ausscheiden, in ihrem weiteren Streben einengen. Werden die Vorschriften, also die §§ 129–133 gestrichen, so müßten ferner in § 141¹⁹ Absatz 1 in Zeile 5 und 6 die Worte „und eines sonstigen Arbeitseinkommens (§ 129)“ und in Absatz 2 Nr. 3 Zeile 3, 4 „oder eines Anrechnungseinkommens (§ 129)“ gestrichen werden und die Paragraphenbezeichnungen von § 134 an mit den darin enthaltenen Anführungen geändert werden.

7. Zu § 180²⁰: Der Reichskriegsminister hat noch keine Erklärung darüber abgeben wollen, daß auch die Offiziere und Soldaten bis zum 65. Lebensjahre höchstens 75 v. H. des Ruhegehalts erhalten sollen. Die Arbeiten für das neue Wehrmachtversorgungsgesetz seien noch im Fluß²¹. Er fordert

¹⁹ § 141: Anzeigepflicht des Wartestandsbeamten über seine Einkommensverhältnisse.

²⁰ § 180: „Vom Inkrafttreten dieses Gesetzes ab beträgt das Ruhegehalt der Soldaten und der Polizeivollzugsbeamten höchstens fünfundsiebzig vom Hundert des ruhegehaltfähigen Dienst Einkommens. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.“

²¹ Entwurf des Wehrmachtfürsorge- und -versorgungsG ging den Ressorts am 1. 6. 1937 zu; es wurde erst am 26. 8. 1938 vollzogen (RGBl. I S. 1077); s. R43 II/1279a und 1279b.

daher die Streichung des § 180. Der Reichsminister der Finanzen hat erklärt, daß die Pensionslasten in Zukunft vom Reich nur noch getragen werden könnten, wenn allgemein die höchste Versorgung von 80% auf 75% heruntergesetzt würde. Eine Ausnahme für die Offiziere und Soldaten sei nicht möglich und finanziell nicht tragbar. Gerade weil die Arbeiten des neuen Wehrmacht[versorgungsgesetzes] noch nicht abgeschlossen seien, sei es erforderlich, schon hier im Beamtenengesetz eine Sicherung für die Herabsetzung auch der Offiziers- und Soldatenpensionen zu treffen. Er besteht auf der Beibehaltung der Vorschrift des § 180²².

Frick

²² Lammers lud am 24.1. 1936 den RIM, RFM, StdF, RKrM, RJuM, PrMP und PrFM auf den 4. Februar zu einer Chefbesprechung unter Vorsitz Hitlers ein. Dort sollte die Frage, ob das Beamtengesetz und die Reichsdienststrafordnung überhaupt schon verabschiedet werden sollten, geklärt und bejahendenfalls die wichtigsten Streitpunkte erörtert werden. Am 1. 2. mußte die Besprechung auf Weisung Hitlers ohne Angabe von Gründen wieder abgesagt werden; R43 II/419a, Bl. 118–122, 142–144. Beim FV am 4. 2. wurde Lammers dahin beschieden, daß die Verabschiedung der beiden Gesetze „keinesfalls besonderer Beschleunigung bedarf“; s. FV 67*. Heß gegenüber hatte Hitler Ende Januar geäußert, alle Bestimmungen über die Versorgung müßten aus dem BeamtenG heraus in die Besoldungsordnung; „psychologische Gründe [sprächen] dagegen, Bestimmungen über die Versorgung der Beamten zu veröffentlichen in einem Zeitpunkt, in dem eine große Zahl von Volksgenossen noch ohne Arbeit und unversorgt sei“. Dem widerriet MR Killy in einem Vm. vom 1. 2. 1936 nicht ohne Ironie: Daß den Beamten seit je Versorgungsansprüche zustünden, sei allgemein bekannt; statt einer Zerstückelung des Entwurfs solle man eher seine Verschiebung erwägen. „Es könnte dazu allgemein gesagt werden, daß in einer Zeit, in der manche Begriffe und Zustände erst ihrer endgültigen Gestaltung und Klärung entgegenreifen, ein grundlegendes Gesetz, das auf lange Sicht stehen soll, nicht verabschiedet werden sollte. Ein unmittelbares Bedürfnis zur Verabschiedung scheint mir auch nicht zu bestehen, denn zum großen Teil stellt das Gesetz eine Zusammenfassung von Bestimmungen dar, nach denen bereits verfahren wird.“ Ebd. Bl. 145f.; MOMMSEN, Beamtentum, S. 98, 206f. Die Weiterbearbeitung des Entwurfs stagnierte nun, bis Frick, Heß und Bormann in einer Unterredung während des Nürnberger Parteitags am 12. 9. 1936 eine beschleunigte Behandlung der verbliebenen Differenzpunkte vereinbarten; R 1501/5549, S. 165–167, 175–177; vgl. auch Dok. Nr. 198. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 10. 1. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 8 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 16. Januar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d008>